

COMUNICAZIONE AI DEBITORI CEDUTI/GARANTI

Avviso di cessione di attivi bancari pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 7 e 14 della legge 157 del 30 agosto 2021 e s.m.i. (di seguito "**Legge di San Marino sulla Cartolarizzazione**") e dell'articolo 52 della legge 17 novembre 2005 n. 165 e s.m.i. (di seguito "**LISF**") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 21 dicembre 2018 n.171 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito collettivamente "**Normative sulla Privacy**").

Preg.mo Sig./Gent.ma Sig.ra /Spett.le

RIBICHINI OSCAR
VIA FONTANELLA N 20 INT 2
62012 CIVITANOVA MARCHE MC IT

San Marino, 23/08/2024

Codice Cliente: 8540 - 000444410

Sua Qualità di: Garante

Oggetto: Contratti stipulati da MOBILCOM SRL Cod.Cliente 8540 - 000444410 e ceduti da Banca di San Marino.

Mutui altri Rapporto a sofferenza n. 02/69/20271-361

Gentile Cliente,

la presente per comunicarLe che il/[i] credito/[i] derivante/[i] dal/[i] contratto/[i] in oggetto (il/[i] "**Credito/[i]**") è/[sono] stato/[i] ceduto/[i] a Veicolo di Sistema S.r.l., una società a responsabilità limitata costituita ai sensi della legge 30 agosto 2021, n. 157 (come tempo per tempo modificata, la "**Legge sulla Cartolarizzazione di San Marino**") e del Decreto Delegato 27 luglio 2020, n. 126 (come tempo per tempo modificato, il "**DD 126/2020**"), con sede legale in Via Guardia della Rocca, 13, Serravalle, Repubblica di San Marino, iscritta al numero 9364 del Registro delle Società di cui alla legge 23 febbraio 2006 n. 47 (come tempo per tempo modificata, la "**Legge sulle Società**") capitale sociale pari ad Euro 25.500,00, Codice Operatore Economico SM30460 (in seguito, la "**Società**"), nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata da **Banca di San Marino**, (la "**Cedente**") ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione di San Marino.

A seguito di tale cessione, pertanto, la Società è divenuta esclusiva titolare del/[i] credito/[i] derivante/[i] dal/[i] contratto/[i] in oggetto e, di conseguenza, Titolare autonomo del relativo trattamento dei Suoi dati personali nell'osservanza delle Normative sulla Privacy.

S3 - SPECIAL SERVICER SAMMARINESE S.r.l.

Sede Sociale: Piazza Giovanni Bertoldi, 8 - 47899 Serravalle - Repubblica di San Marino
Iscritta al Registro delle Società in data 08/11/2023 al n. 9412 - Iscritta nel Registro dei Servicer al n. RDSB002
C.O.E. SM 30557 - Capitale Sociale €25.500,00 i.v.
Tel. (+378) 0549 88 88 25 - info@s3specialservicer.sm

A seguito della cessione, la Società è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi delle Normative sulla Privacy, titolare autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i "**Dati**"). Ciò premesso, nella sua qualità di titolare autonomo del trattamento dei Dati, la Società - che ai sensi degli artt. 13 e 14 delle Normative sulla Privacy è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai relativi garanti, ai loro successori ed aventi causa, l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 delle Normative sulla Privacy - assolve tale obbligo mediante la presente comunicazione. I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrate.

La informiamo altresì che (i) la Società ha conferito incarico a Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti S.p.A. (il "**Master Servicer**") con sede legale in Piazza Bertoldi, 8, Serravalle, Repubblica di San Marino - di agire in qualità di soggetto incaricato, *inter alia*, della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione di San Marino, affinché proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute in relazione al/[i] Credito/[i] ceduto/[i]; nonché (ii) il **Master Servicer**, con il consenso della Società, a sua volta, ha conferito lo svolgimento di alcune attività relative, *inter alia*, all'attività di incasso e di recupero delle somme alla società S3 - Special Servicer Sammarinese S.r.l. (lo "**Special Servicer**"), con sede legale in Piazza Bertoldi, 8, Serravalle, Repubblica di San Marino.

Eventuali richieste relative alla definizione della posizione debitoria potranno essere evase contattando lo **Special Servicer** esclusivamente al seguente recapito telefonico: (+39) **0541 1611033**.

Le comunichiamo inoltre che, in virtù della predetta cessione, il cui avviso è pubblicato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della Legge sulla Cartolarizzazione di San Marino sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino del **11/12/2023**, a seguito della cessione tutte le somme dovute alla Cedente ai sensi del/[i] Contratto/[i] dovranno essere versate alla Società sul conto corrente **IT90K0335101600007617289780** intestato a Veicolo di Sistema S.r.l. ed aperto presso Bank of New York Mellon SA/NV, Milan Branch.

La Società (titolare del trattamento), il Master Servicer (responsabile del trattamento per conto della Società) e lo Special Servicer (responsabile del trattamento per conto del Master Servicer), tratteranno i Dati per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti dalla normativa applicabile. La Società ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile al seguente recapito: PRIVACY365 S.r.l. via Alfonso Giangi, 11 - 47891 Dogana, Repubblica di San Marino, E-mail: dpo.sm@365trust.me.

Qualora l'esercizio dei diritti provenisse dall'Unione europea e il titolare del trattamento o il DPO non le fornissero riscontro, potrà contattare il Rappresentante UE designato: PRIVACY365 Italia S.r.l., viale Berna 9B, 47924 Rimini (RN), E-mail representative.eu@365trust.me, PEC privacy365italia@pec.it

Si riporta, sul retro della presente, comunicazione ai fini delle Normative sulla Privacy applicabili.

* * *

Restiamo a Sua completa disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità in merito.

La presente viene inviata anche a valere come richiesta di pagamento del Credito/[i] e formale atto di messa in mora ai fini interruttivi della prescrizione.

Cordiali saluti

S3 - Special Servicer Sammarinese Srl

Il Direttore



S3 - SPECIAL SERVICER SAMMARINESE S.r.l.

Sede Sociale: Piazza Giovanni Bertoldi, 8 - 47899 Serravalle - Repubblica di San Marino

Iscritta al Registro delle Società in data 08/11/2023 al n. 9412 - Iscritta nel Registro dei Servicer al n. RDSB002

C.O.E. SM 30557 - Capitale Sociale €25.500,00 i.v.

Tel. (+378) 0549 88 88 25 - info@s3specialservicer.sm

Informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 21 dicembre 2018 n.171 (di seguito "Legge") e Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento")

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Veicolo di Sistema S.r.l., con sede legale in Via Guardia della Rocca, 13, Serravalle, Repubblica di San Marino, iscritta al numero 9364 del Registro delle Società, Codice Operatore Economico SM30460 (di seguito "Titolare")

Rappresentante dell'Unione europea del Titolare: PRIVACY365 Italia S.r.l. viale Berna 9/B – 47924 Rimini (RN) – representative.eu@365trust.me, PEC privacy365italia@pec.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO

PRIVACY365 S.r.l., Via Alfonso Giorgi 11 – 47891 Dogana (RSM) – dpo.sm@365trust.me (di seguito "DPO")

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI

A fronte della cessione degli attivi bancari pro soluto ai sensi della Legge n. 157 del 30 agosto 2021, i crediti nei confronti dei Debitori vantati dalla Banche Cedenti sono stati ceduti a Veicolo di Sistema S.r.l. la quale è divenuta esclusiva titolare dei crediti e di conseguenza Titolare autonomo del relativo trattamento dei dati personali.

FINALITÀ, BASE GIURIDICA, TEMPI DI CONSERVAZIONE E NATURA DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- 1) Gestione del rapporto con i Debitori Ceduti e relativi garanti ceduti, alla valutazione ed analisi dei Crediti e al loro recupero (anche mediante successiva cessione):
 - la base giuridica di questo trattamento consiste nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;
 - il periodo di conservazione dei dati trattati per questa finalità è la durata contrattuale e, nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione; i dati saranno conservati anche secondo le tempistiche previste dalle norme amministrative, fiscali e civilistiche;
 - i dati personali richiesti sono necessari a dar corso all'esecuzione del contratto e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di eseguirlo.
- 2) Elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. credit scoring):
 - la base giuridica di questo trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del Titolare nell'effettuare valutazioni tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti;
 - il periodo di conservazione dei dati trattati per questa finalità è fino a quando l'interessato non deciderà di esercitare i suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. della Legge e Regolamento.
- 3) Rispondere alle richieste di contatto (es. richieste informazioni ricevute tramite e-mail, chat o telefono, etc):
 - la base giuridica di questo trattamento è la necessità di dar corso alle disposizioni precontrattuali o contrattuali adottate su richiesta dell'interessato di cui è parte;
 - il periodo di conservazione dei dati trattati per questa finalità è pari al tempo necessario ad evadere la richiesta;
 - i dati personali richiesti sono necessari a dar corso alla richiesta e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di rispondere all'interessato.
- 4) Amministrative e gestionali e per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, in particolare dalla LISF Legge 17 novembre 2005, n. 165 sulle Imprese e sui Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi e dalla Legge 17 giugno 2008 n. 92 in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da un regolamento o da un ordine dell'Autorità:
 - la base giuridica deriva dalla necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
 - il periodo di conservazione dei dati trattati per questa finalità è legato ai singoli obblighi di legge regolamentati da apposite normative di riferimento;
 - il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto il titolare deve adempiere ad un obbligo di legge a cui è soggetto o alle richieste delle Autorità competenti.

DATI PERSONALI TRATTATI

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Potrebbero essere inviati dall'interessato al Titolare del trattamento anche dati qualificabili, ai sensi dell'art. 8 della Legge e art. 9 del Regolamento, come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Tale categoria di dati sarà trattata dal Titolare per dar corso alla richiesta pervenuta. Ulteriori trattamenti, di categorie particolari di dati personali da parte del Titolare, saranno effettuati solo previo ed esplicito consenso. Il Titolare tratterà i dati personali riconducibili alle seguenti categorie: (i) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici; (ii) dati di contatto; (iii) dati reddituali; (iv) dati relativi alla regolarità dei pagamenti, all'ammontare dell'esposizione debitoria residua e alle garanzie che assistono il rapporto di credito; (v) dati relativi al contenzioso e ad attività di recupero del credito, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale degli interessati.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali, a seconda delle azioni svolte dall'interessato, saranno trattati per le finalità di cui sopra, da:

- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di "Responsabili del trattamento", ai sensi dell'art. 29 della Legge e dell'art. 28 del Regolamento e tutte le persone, società o professionisti che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare, in particolare il *Master Servicer* "Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti S.p.A." e lo *Special Servicer* "S3 – Special Servicer Sammarinese S.r.l.";
- soggetti, enti o Autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle Autorità;
- soggetti con i quali sia necessario interagire per l'esecuzione del contratto, in qualità di autonomi titolari del trattamento;
- personale espressamente autorizzato dal Titolare necessario a svolgere attività strettamente correlate all'esecuzione del contratto, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che abbiano ricevuto adeguate istruzioni operative.
- soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge, (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società per finanziare l'acquisto degli Attivi Bancari nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge di San Marino sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del recupero degli Attivi Bancari, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti nella Cartolarizzazione, ivi inclusi finanziatori e/o investitori interessati all'acquisto dei crediti, di immobili e di eventuali altri attivi bancari.
- società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio (ivi inclusi il Servizio di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi gestito da Banca Centrale della Repubblica di San Marino e i sistemi di informazione creditizia), in conformità a quanto stabilito nel "*Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*". In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) da parte dei debitori ceduti.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Alcuni dei suoi dati personali sono condivisi con destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dalla Repubblica di San Marino e dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il Titolare assicura che il trattamento dei suoi dati personali da parte di questi destinatari avviene nel rispetto della Legge e del Regolamento. Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di adeguatezza o sulle Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE

Il Titolare adotta un processo decisionale automatizzato sul trattamento dei dati personali (c.d. *credit scoring*), compresa la profilazione, di cui all'articolo 22 della Legge e Regolamento. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

DATI RELATIVI AI MINORI DI ANNI 18

I minori di 18 anni non possono fornire dati personali. Il Titolare non sarà in alcun modo responsabile di eventuali raccolte di dati personali, nonché di dichiarazioni mendaci, fornite dal minore, e in ogni caso, qualora se ne ravviserà l'utilizzo, il Titolare agevolerà il diritto di accesso e di cancellazione inoltrato da parte del tutore, affidatario o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. della Legge e Regolamento). L'apposita istanza al Titolare è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati – DPO: dpo.sm@365trust.me

DIRITTO DI RECLAMO

L'interessato qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla Legge e Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo:

- se nel territorio della Repubblica di San Marino all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.sm), come previsto dall'art. 66 della Legge, o di adire alle opportune sedi giudiziarie (art. 70 della Legge)
- se nel territorio dell'Unione Europea all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali italiana (www.gdpr.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per l'esercizio dei diritti può contattare i soggetti preposti al riscontro degli interessati:

- Veicolo di Sistema S.r.l., c/o il Responsabile della protezione dei dati (DPO): PRIVACY365 S.r.l., Via Alfonso Giorgi 11 – 47891 Dogana (RSM) – dpo.sm@365trust.me
- Rappresentante dell'Unione europea del Titolare: PRIVACY365 Italia S.r.l. viale Berna 9/B – 47924 Rimini (RN) – representative.eu@365trust.me, PEC privacy365italia@pec.it

MODIFICHE

La presente informativa è in vigore dal 10/07/2024